

Resumo Estruturado: Evolução da Administração Pública e Reforma do Estado (Parte 2)

1. Decreto-Lei nº 200/1967: O Primeiro Marco Gerencial

- **Objetivo e Contexto:** O Decreto-Lei nº 200/1967 é considerado pela literatura como o primeiro momento da tentativa de implantação da administração gerencial no Brasil, visando superar a rigidez do modelo burocrático e conferir dinamismo operacional à máquina estatal.
 - **Princípios Fundamentais da Administração Federal:** O diploma estabeleceu cinco princípios norteadores: **Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle.**
 - **Estruturação da Administração:** Formalizou a divisão entre **Administração Direta** e **Administração Indireta** (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista), promovendo a transferência de atividades de execução para a estrutura indireta.
 - **Planos de Descentralização:** A descentralização deveria ocorrer em três planos centrais:
 1. *Dentro da Administração Federal:* separando claramente o nível de direção do nível de execução.
 2. *Para as Unidades Federadas:* mediante celebração de convênios.
 3. *Para a Órbita Privada:* por meio de contratos ou concessões com a iniciativa privada.
 - **Disfunções e Consequências Inesperadas:** A autonomia concedida à Administração Indireta permitiu contratações sem concurso público, o que provocou o crescimento desmesurado do setor e facilitou o surgimento de práticas patrimonialistas e clientelistas.
 - **Mecanismos de Contenção (Anos 70/80):** Nas décadas de 1970 e 1980, foram criados a Secretaria de Modernização Administrativa (SEMOR), o Ministério da Desburocratização e o Programa Nacional de Desburocratização (PrND) para simplificar processos e conter o inchaço da Administração Indireta.
-

2. A Constituição Federal de 1988 e o "Retrocesso Burocrático"

- **Centralização Administrativa:** Em reação às distorções causadas pelo DL 200/67, a Carta Magna de 1988 promoveu a descentralização política, porém **centralizou a gestão administrativa**.
 - **Enrijecimento da Administração Indireta:** As autarquias e fundações públicas perderam flexibilidade, passando a obedecer às mesmas regras rígidas e burocráticas aplicadas à Administração Direta.
 - **Principais Mecanismos de Rigidez:** Instituição do **Regime Jurídico Único (RJU)** para servidores civis, engessamento do sistema de licitações e obrigatoriedade rigorosa de concursos públicos.
 - **Perda de Governança:** O engessamento procedimental reduziu a capacidade administrativa do Estado de implementar políticas públicas com eficiência.
-

3. O Governo Collor (1990–1992)

- **Ações de Ajuste:** Buscou reduzir o tamanho da máquina estatal por meio do desmonte de órgãos, demissões massivas de servidores, cortes de salários e campanhas difamatórias contra o funcionalismo público.
 - **Resultados:** As medidas comprometeram a capacidade operacional do Poder Público, geraram descontinuidade de políticas públicas e desencadearam um elevado contencioso judicial.
-

4. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE - 1995)

4.1 Conceito, Objetivo e Escopo

- **Criação e Liderança:** Elaborado em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, sob a condução do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), liderado pelo ministro Luís Carlos Bresser-Pereira.
- **Objetivo Central:** Aumentar a **governança do Estado** (capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência) e reorientar a gestão pública para a cidadania e a entrega de resultados.
- **Diferença de Escopo:**
 - *Reforma do Estado:* projeto amplo que abrange todas as áreas do governo e a sociedade.
 - *Reforma do Aparelho do Estado:* escopo mais restrito, voltado para tornar a administração pública mais eficiente e orientada ao cidadão.
- **Mudança no Modelo de Controle:** Transição do controle *a priori* (focado nos processos e meios, típico da burocracia) para o **controle a posteriori** (focado nos resultados obtidos).

4.2 As Três Dimensões da Reforma

1. **Dimensão Institucional-Legal:** Remoção de obstáculos legislativos para descentralizar a estrutura estatal mediante a criação de novos formatos organizacionais (Agências Executivas e Organizações Sociais).

2. **Dimensão Cultural:** Mudança na mentalidade dos agentes públicos, substituindo valores patrimonialistas e burocráticos por valores gerenciais.
3. **Dimensão de Gestão (Gerencial):** Concessão de maior autonomia aos gestores acompanhada de três novas formas de responsabilização: **administração por resultados, controle social e competição administrada por excelência.**

4.3 As Cinco Diretrizes Principais

- **Institucionalização:** Alinhamento e alteração das bases legais e constitucionais.
- **Racionalização:** Aumento da eficiência por meio de corte de gastos sem redução na prestação de serviços.
- **Flexibilização:** Autonomia na gestão de recursos humanos, materiais e financeiros com cobrança por resultados.
- **Publicização:** Transferência da execução de serviços não exclusivos do Estado para o setor público não-estatal (terceiro setor).
- **Desestatização:** Processo que abrange privatizações, terceirizações e desregulamentação de mercados.

4.4 Setores do Estado, Propriedade e Modelo de Gestão

O PDRAE dividiu a atuação do Estado em **quatro setores centrais**:

Setor do Estado	Descrição e Exemplos	Regime de Propriedade	Modelo de Gestão
Núcleo Estratégico	Governo em sentido amplo. Define leis, políticas públicas e cobra seu cumprimento (Legislativo, Judiciário, Presidência, Ministros).	Propriedade Estatal	Coexistência entre Administração Burocrática e Gerencial.
Atividades Exclusivas	Serviços que envolvem o <i>poder extroverso</i> do Estado (fiscalização, regulamentação, fomento, segurança pública, previdência básica). Inclui agências reguladoras.	Propriedade Estatal	Administração Gerencial (Agências Autônomas / Executivas).
Serviços Não Exclusivos	Atividades de interesse social que envolvem direitos fundamentais sem poder de coerção (saúde, educação, universidades, hospitais, museus).	Propriedade Pública Não-Estatal	Administração Gerencial via Publicização (Organizações Sociais - OS).
Produção de Bens e Serviços para o Mercado	Atividades econômicas voltadas ao lucro que ainda permaneciam no Estado	Propriedade Privada	Administração Gerencial via Privatização / Desestatização.

(infraestrutura, empresas estatais).

4.5 Principais Projetos e Mecanismos

- **Projeto de Avaliação Estrutural:** Análise global das funções organizacionais para eliminar superposições.
 - **Agências Executivas:** Qualificação dada a autarquias e fundações públicas estatais que celebram contrato de gestão com o Poder Público, obtendo maior autonomia operacional em troca do cumprimento de metas.
 - **Organizações Sociais (OS) e Publicização:** Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (terceiro setor) que recebem a transferência de serviços não exclusivos por meio de **contratos de gestão** (acordos-programa) com repasse de recursos, bens e servidores.
 - **Privatização:** Transferência definitiva para a iniciativa privada (com fins lucrativos) de atividades econômicas e bens que podem ser coordenados pelo mercado.
-

5. Evolução Pós-PDRAE (Governos Lula e Dilma)

- **Governo Lula (2003–2010):** Lançamento do "*Plano de Gestão Pública para um País de Todos*", focado em reduzir o déficit institucional, fortalecer a presença do Estado como indutor do desenvolvimento social e ampliar a governança pública, sem formalizar um novo modelo de gestão.
 - **Governo Dilma:** Criação da *Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC)* para monitorar a eficiência governamental.
-

 Deseja que eu crie um simulado com questões de concursos anteriores sobre os setores do PDRAE e a diferença entre publicização e privatização?